

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה סעדה

פ/25/2401

### הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – פגיעה בפרטיות בעלת אופי מיני), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א) בסופו יבוא:

"(7) פגיעה במזיד בפרטיות הזולת בנסיבות בעלות אופי מיני באחת הדרכים המנויות בסעיף 1(2) ו-3 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981<sup>2</sup>; לענין סעיף זה, "נסיבות בעלות אופי מיני" – לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים."

2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(ו) המטריד מינית כאמור בסעיף 3(א)(7), דינו – מאסר 7 שנים."

### דבריו הסבר

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, נחקק במטרה לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. בסעיף 3 לחוק, מוגדרות ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית והתנכלות וביניהן מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ועוד. במסגרת החוק נקבע בסעיף 5 כי חלק מן ההתנהגויות שמהוות הטרדה מינית מהוות עבירה פלילית והחוק מגדיר מה עונש שבצידן. לאחרונה, אנו עדים לתופעה מצערת של פגיעה בפרטיות דרך בילוש או התחקות אחרי אדם ודרך צילום אדם כשהוא ברשות היחיד וזאת לשם גירוי וסיפוק מיניים. כיום, מעשים מסוג זה מהווים פגיעה בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, אך לא נקבע בחוק שהם מהווים הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. להבנתנו, מדובר בתופעה חמורה שיש למגר אותה ולהעניק זכויות למי שנפגעים ממנה. הוספת התנהגות כאמור לרשימת ההתנהגויות שמהוות הטרדה מינית תאפשר מתן זכויות נרחבות בהליכים פליליים ואזרחיים לפי החוק למניעת הטרדה מינית וחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001, ותייצר גם הרתעה והרחבה של המחויבות הציבורית למגר את התופעה. לפיכך, מוצע לקבוע כי תתווסף להגדרה של "הטרדה מינית" התנהגות של פגיעה במזיד בפרטיות הזולת בדרך של בילוש או צילום האדם ברשות היחיד וזאת בנסיבות בעלות אופי מיני וכן, לקבוע שהעונש בצד העבירה יהיה מאסר שבע שנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

<sup>2</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 128.